

IGUALDADE RACIAL DE GÊNERO: LEI FEDERAL N. 7.716/1989 / LEI FEDERAL N. 9.459/1997

5. Os crimes de discriminação e de preconceito da lei 7.716/1989 são de ação penal pública condicionada e sempre são julgados pela justiça estadual.

A afirmação acima está:

COMENTÁRIO

Esses crimes são de ação penal pública, mas nem sempre condicionada nem sempre julgados pela justiça estadual.

CRIMES EM ESPÉCIE

TODOS OS CRIMES SÃO DE AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA	
CRIMES DE COMPETÊNCIA ESTADUAL OU FEDERAL OU MILITAR	
PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO E PROCEDIMENTO SUMÁRIO	

COMPETÊNCIA NA CF

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

VI – os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;

V – os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente;

Por exemplo: um servidor do Ibama que seja ofendido por ser negro ou por pertencer a uma religião de matriz africana. Nesse caso, será de competência Federal por conta do cargo dele.

Obs.: é possível que crimes previstos em leis especiais sejam julgados por Justiça Militar Estadual, bem como pela Justiça Militar da União, desde 2017.



5m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

6. Os bens jurídicos tutelados nos crimes de discriminação e de preconceito da lei 7.716/1989 são a honra subjetiva e o direito à igualdade.

A afirmação acima está:

COMENTÁRIO

Esses crimes não ofendem a honra subjetiva. O que ofende é o crime de injúria racial.

BENS JURÍDICOS

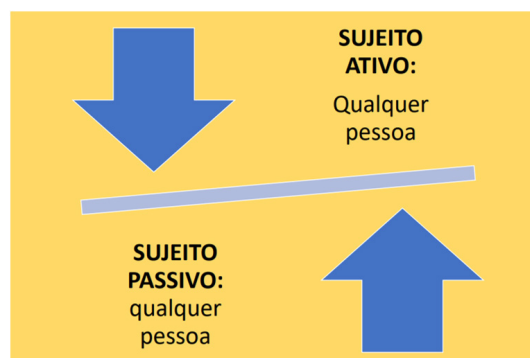


7. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo dos crimes de discriminação e de preconceito da lei 7.716/1989.

A afirmação acima está:

COMENTÁRIO

Existem condutas que só podem ser praticadas por quem exerce algum tipo de poder sobre outra, não qualquer pessoa.



8. Existem várias modalidades dos crimes de discriminação e de preconceito na lei 7.716/1989, cada um deles relacionado a aspectos diversos do relacionamento da pessoa com o poder público, com empresas ou outros indivíduos.

A afirmação acima está:

COMENTÁRIO

OS CRIMES DOS ARTS. 3º E 4º DA LEI N. 7.716/1989

Art. 3º - IMPEDIR O ACESSO DE ALGUÉM A CARGA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARÁGRAFO ÚNICO – FORMA EQUIPARADA DE OBSTAR PROMOÇÃO FUNCIONAL	Art. 4º - NEGAR OU OBSTAR EMPREGO EM EMPRESA PRIVADA §1º - FORMA EQUIPARADA §2º - ANÚNCIO DE EMPREGO DISCRIMINATÓRIO
--	--

OS CRIMES DA LEI N. 7.716/1989

Art. 3º Impedir ou obstar o acesso de alguém, devidamente habilitado, a qualquer cargo da Administração Direta ou Indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos. Pena – reclusão de dois a cinco anos.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, obstar a promoção funcional.

Art. 4º Negar ou obstar emprego em empresa privada.

Pena – reclusão de dois a cinco anos.

§ 1º Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça ou de cor ou práticas resultantes do preconceito de descendência ou origem nacional ou étnica:

I – deixar de conceder os equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições com os demais trabalhadores;

II – impedir a ascensão funcional do empregado ou obstar outra forma de benefício profissional;

III – proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, especialmente quanto ao salário.

ANOTAÇÕES



10m

§ 2º Ficará sujeito às **penas de multa e de prestação de serviços à comunidade**, incluindo atividades de promoção da igualdade racial, **quem, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para emprego** cujas atividades não justifiquem essas exigências.

A seguir, crimes específicos a nichos ou atividades específicos do mercado:

OS CRIMES DOS ART. 5º A 10 DA LEI N. 7.716/1986

Art. 5º Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador. Pena: reclusão de um a três anos	Art. 6º Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau. Pena: reclusão de três a cinco anos.	Art. 7º Impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem, ou qualquer estabelecimento similar. Pena: reclusão de três a cinco anos.
Art. 8º Impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, confeitarias, ou locais semelhantes abertos ao público. Pena: reclusão de um a três anos.	Art. 9º Impedir o acesso ou recusar atendimento em estabelecimentos esportivos, casas de diversões, ou clubes sociais abertos ao público. Pena: reclusão de um a três anos	Art. 10. Impedir o acesso ou recusar atendimento em salões de cabeleireiros, barbearias, termas ou casas de massagem ou estabelecimento com as mesmas finalidades. Pena: reclusão de um a três anos.

OS CRIMES DOS ART. 11 A 14 DA LEI N. 7.716/1986

Art. 11. Impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e elevadores ou escada de acesso aos mesmos: Pena: reclusão de um a três anos.	Art. 12. Impedir o acesso ou uso de transportes públicos, como aviões, navios barcas, barcos, ônibus, trens, metrô ou qualquer outro meio de transporte concedido. Pena: reclusão de um a três anos.
Art. 13. Impedir ou obstar o acesso de alguém ao serviço em qualquer ramo das Forças Armadas. Pena: reclusão de dois a quatro anos.	Art. 14. Impedir ou obstar, por qualquer meio ou forma, o casamento ou convivência familiar e social. Pena: reclusão de dois a quatro anos.

9. Nos crimes de discriminação e de preconceito da lei 7.716/1989 constitui efeito da condenação a perda do cargo ou função pública, para o servidor público, e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a três meses. tais efeitos são automáticos.

A afirmação acima está:

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

Todos aqueles condenados por algum crime sofrem efeitos além da pena, automáticos ou não. Esses efeitos também podem aparecer na lei especial, como é o caso aqui, porém não automáticos.

EFITOS DA CONDENAÇÃO

Art. 16. Constitui efeito da condenação a perda do cargo ou função pública, para o servidor público, e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a três meses.

Art. 18. Os efeitos de que tratam os arts. 16 e 17 desta Lei não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença.

- 10.** Na lei 7.716/1989, quando o crime é cometido por meio da internet, tem-se uma forma qualificada do crime de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou o preconceito. A afirmação acima está:



15m

COMENTÁRIO

Para acertar essa questão, é preciso saber a diferença entre crime qualificado e crime conforme majorante: em termos simples, a qualificadora ocorre quando o texto da lei traz novos elementos ao tipo penal, e esses novos elementos aumentem a pena máxima e mínima. A majorante, por outro lado, ocorre quando o dispositivo prevê uma fração de aumento da pena.

O CRIME DO ART. 20 DA LEI 7.716/1989

Pena – reclusão de um a três anos e multa

§ 1º Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo.

Pena – reclusão de dois a cinco anos e multa.

§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no *caput* é cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza:

Pena – reclusão de dois a cinco anos e multa.

§ 3º No caso do parágrafo anterior, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência:

ANOTAÇÕES

I – o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos exemplares do material respectivo;

II – a cessação das respectivas transmissões radiofônicas ou televisivas.

III – a cessação das respectivas transmissões radiofônicas, televisivas, eletrônicas ou da publicação por qualquer meio;

IV – a interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na rede mundial de computadores.

§ 4º Na hipótese do § 2º, constitui efeito da condenação, após o trânsito em julgado da decisão, a destruição do material apreendido.

11. Os crimes de racismo e de injúria racial são imprescritíveis.

A afirmação acima está:

COMENTÁRIO

Sim, são imprescritíveis. Veja:

INJÚRIA RACIAL

Injúria

Art. 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.

§ 1º O juiz pode deixar de aplicar a pena:

I – quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria;

II – no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria.

§ 2º Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes:

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa, além da pena correspondente à violência.

§ 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência:

Pena – reclusão de um a três anos e multa. *(Incluído pela Lei n. 9.459, de 1997)*

IMPRESCRITIBILIDADE DA INJÚRIA RACIAL

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

TEMPESTIVIDADE COMPROVADA. AGRAVO

CONHECIDO. INJÚRIA RACIAL. CRIME IMPRESCRITÍVEL. OFENSA A DISPOSITIVO

CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE

COMPETÊNCIA. MATÉRIA ANALISADA, EM CASO ANÁLOGO, PELO STF. AGRAVO RE-

GIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO E INDEFERIDO

O PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. (...)

ANOTAÇÕES

2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, com o advento da Lei n. 9.459/97, introduzindo a denominada injúria racial, criou-se mais um delito no cenário do racismo, portanto, imprescritível, inafiançável e sujeito à pena de reclusão (AgRg no AREsp 686.965/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 31/08/2015).

(...)

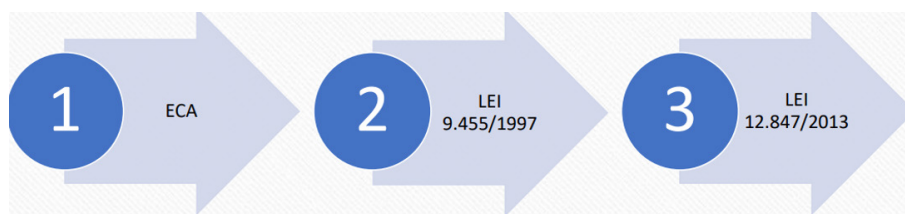
4. Agravo regimental parcialmente provido para conhecer do agravo em recurso especial mas negar-lhe provimento e indeferir o pedido de extinção da punibilidade.

(STJ, AgRg no AREsp 734.236/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018)



Lei n. 9.455/1997

TORTURA



A primeira lei contra tortura surgiu no ECA, versando sobre a criança e o adolescente torturados, porém o legislador resolveu abarcar todo tipo de tortura em uma única lei em 1997. Posteriormente, em 2013, surgiu uma nova lei para complementar a lei anterior.

O Tribunal Internacional reconheceu que o Brasil cometeu crime de tortura contra pessoas durante a Ditadura Civil-Militar. O caso mais emblemático foi o do jornalista Vladimir Herzog.

Veja a decisão do Tribunal Internacional:

OS ATOS DE TORTURA

240. Quanto à natureza e à gravidade dos fatos, a Corte constata que relatórios oficiais do Estado brasileiro documentaram os seguintes métodos de tortura física e psicológica utilizados pela ditadura.

ANOTAÇÕES

a. Tortura física

1. Choque elétrico: aplicação de descargas elétricas em várias partes do corpo da pessoa torturada, preferencialmente nas partes mais sensíveis, como, por exemplo, no pênis e ânus, amarrando-se um polo no primeiro e introduzindo-se outro no segundo; ou amarrando-se um polo nos testículos e outro no ouvido; ou ainda, nos dedos dos pés e mãos, na língua etc. Quando se tratava de mulheres, os polos eram introduzidos na vagina e no ânus.

2. “Cadeira do dragão”: uma cadeira pesada, na qual a vítima era presa para o recebimento de choques elétricos, com uma trava empurrando suas pernas para trás, e na qual as pernas batiam com os espasmos decorrentes das descargas elétricas.

3. “Palmatória”: é a utilização de uma haste de madeira, com perfurações na extremidade, que é arredondada. É usada de preferência na região da omoplata, na planta dos pés e palma das mãos, nádegas, etc., causando o rompimento de capilares sanguíneos e ocasionando derrames e inchaço, que impedem a vítima de caminhar e de segurar qualquer coisa.

4. Afogamento: uma das formas mais comuns, que consiste em derramar-se água ou uma mistura de água com querosene ou amoníaco ou outro líquido qualquer pelo nariz da vítima, já pendurada de cabeça para baixo. Outra forma consistia em vedar as fossas nasais e introduzir uma mangueira na boca, por onde é despejada a água.

5. Telefone: técnica de aplicação de pancada com as mãos em concha nos dois ouvidos ao mesmo tempo que, ocasionalmente, deixava a pessoa desorientada e, além disso, podia romper os tímpanos. Desse modo, algumas vítimas perdiam a audição permanentemente.

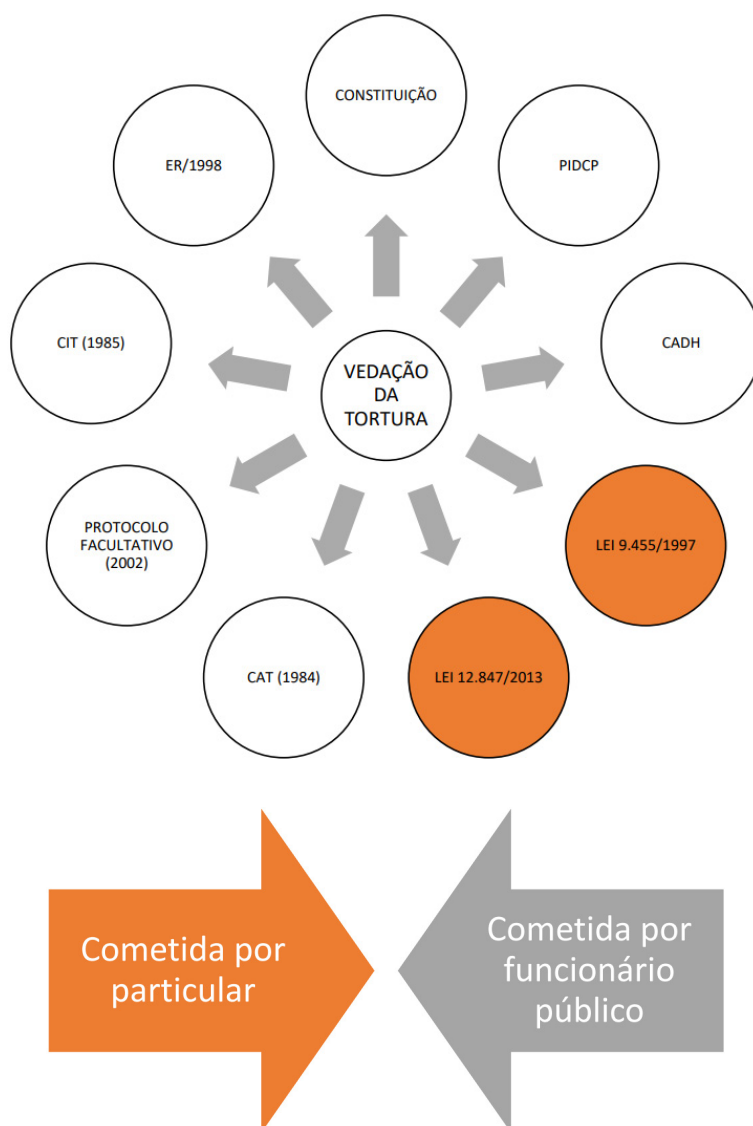
6. Sessão de caratê ou corredor polonês: a vítima era agredida em meio a uma roda de torturadores, com socos, pontapés, golpes de caratê, bem como com ripas de madeira, mangueiras de borracha, vergalho de boi ou tiras de pneu.

7. Uso de produtos químicos: se utilizava com frequência qualquer tipo de produto químico contra o torturado, seja para fazê-lo falar, por alteração da consciência, seja para provocar dor, para assim obter a informação desejada. Alguns exemplos dessa técnica: aplicar ácido ou álcool no corpo ferido do detido, ligando-se, na sequência, o ventilador.

(CORTE IDH, HERZOG E OUTROS VS. BRASIL, 2018).

Obs.: o ato da tortura é rechaçado por toda a sociedade, e como prova não vale nada, pois o torturado conta aquilo que o torturador quer que conte para se livrar da tortura.

ANOTAÇÕES



GABARITO

5. E
6. E
7. E
8. C
9. E
10. C
11. C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vladimir Aras.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.